

경고 요구 및 통보

제 목 입찰참가자격 및 공동계약 설정 부적정

소 관 기 관 ○●●●●병원

조 치 기 관 ■■■■■실, ○●●●●병원

내 용

1. 업무개요

○●●●●병원은 병원 운영 과정에서 발생하는 <<<을 관련 법령에 따라 적정하게 □□하여 공중위생을 깨끗하게 유지할 의무가 있으며, 이를 위해 적법한 자격을 갖춘 업체와 <<< □□ 위탁계약을 체결하여 관리하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「<<<관리법」 제25조(<<<□□업) 제1항 및 제5항에 따르면, <<<을 ♡♡·♡♡, ♡♡♡ 또는 ●●을 업으로 하려는 자는 기후에너지환경부령으로 정하는 바에 따라 <<<□□업의 허가를 받아야 하며, <<< □□ 기능에 따라 ① <<< ♡♡·♡♡업, ② <<< ●●●●업, ③ <<< ●●●●업, ④ <<< ●●●●업, ⑤ <<< ●●♡♡♡업, ⑥ <<< ●●종♡♡♡업, ⑦ <<< ●●♡♡♡업으로 업종을 세분화하여 규정하고 있다.

또한, 재정경제부 계약예규 「공동계약운용요령」에 따르면, 소규모 업체의 입찰 참가 기회를 확대하고 경쟁을 촉진하기 위해 공동계약을 규정하고 있으며, 그 중 ‘분담이행방식’은 부족한 면허 보완을 위해 구성원들이 공동으로 계약을 체결하는 것을 말한다.

특히, 같은 요령 제12조(공동도급내용의 변경)에서는 공동계약을 체결한 이후 공동수급체 구성원을 추가할 수 없고, 출자비율 또는 분담내용을 변경할 수 없다고 규정하고 있다. 따라서, ○●○○○○병원에서는 관련 법령 및 고시에 적합한 업체 선정을 위해 명확한 입찰공고 등 계약 절차를 준수하도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○●○○○○병원의 20**년 ○○○○ ○○○○(***, **) ○○○ 용역 입찰공고를 확인한 결과, 관련 법령에 따라 ‘① △△△ △△△·△△△업’, ‘② △△△ ○○○○○○○업’, ‘⑦ △△△ ○○○○○○○△△△업’ 3개의 허가를 모두 갖춘 업체와 계약을 체결하여야 하나, 입찰참가자격의 면허 요건을 ‘및(AND)’ 이 아닌 ‘또는(OR)’으로 부적절하게 설정하여 1개의 면허만 보유한 업체가 낙찰될 수 있었다. 이는 계약업체가 타 업체에 재위탁하는 등 △△△ □□의 책임 소재 불분명 및 관리체계 안정성이 저해될 가능성이 있다.

실제로, ○●○○○○병원은 1순위로 선정된 (주)△△△△△△△△△△의 부족한 ‘⑦ △△△ ○○○○○○○△△△업’ 면허를 보완하기 위해 [표 1]와 같이 (주)△△△△△를 공동수급체 구성원으로 추가하여 최종 계약을 체결하였으며, 이는 계약절차의 공정성과 일관성을 저해한 사실이 확인되었다.

[표 1] ‘**년 △△△ △△△△△△ □□용역 공동수급협정서 및 계약서 비교

공동수급협정서의 공동수급 구성업체	계약서의 공동수급 구성업체

또한, ㉠㉡㉢㉣병원 <<< <<<(㉤㉤㉤, ㉤㉤) 입찰공고는 1개 면허를 지닌 업체의 단독 입찰이 가능하였음에도, 면허 보완을 전제로 하는 ‘분담이행방식’을 허용함으로써 입찰 참가 자격과 계약이행 방식 간의 행정적 모순이 발생하였다.

특히, 입찰 참여 업체 중 ‘㉥㉥㉥㉥ ㉥㉥’은 [표 2]과 같이 2개 업종의 자격을 갖추었음에도 공동수급협정서 미제출을 사유로 평가에서 제외된 반면, ‘(주)<<<<<<<<<<’은 공동계약을 통해 2개 업종을 보유하고 있으나 적격업체로 분류되는 등 업체 평가 기준이 일관되지 않아 계약의 공정성이 저해되고, 평가의 신뢰성이 훼손되었다.

[표 2] ‘**년 <<< <<<<<< □□용역 개찰조서

순위	업체명	공동계약	비고

관계기관 의견

㉠㉡㉢㉣병원에서는 감사결과를 수용하여 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

㉥㉥㉥㉥㉥㉥는

동일사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「경고」 조치하시기 바랍니다. (경고)

㉠㉡㉢㉣㉥㉥㉥은

향후 입찰 추진 시 관련 법령에 따른 면허 요건을 명확히 검토하여 입찰참가자

격 및 공동계약 적용 여부를 적정하게 설정하고, 입찰 참가자 간 형평성이 확보
될 수 있도록 평가 기준 및 절차를 합리적으로 운영하시기 바랍니다. (통보)

관련자

소 속	직급	성명	주민등록번호	담당기간	담당업무	현근무처	비고